

Conselheiro Maxwell Borges de Moura Vieira

Tribunal Pleno – **SEÇÃO MUNICIPAL**

Sessão: **30/07/2025**

Cautelar em Procedimentos de Contratação – **Referendo e Julgamento**

M-002 TC-010744.989.25-2 e TC-010907.989.25-5
Representantes: Focality Solutions Ltda e Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda
Representada: Prefeitura Municipal de Iporanga
Responsáveis: Marcos dos Santos Domingos - Prefeito Municipal e Paulo Natanael Messias dos Santos - Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Agricultura e Cultura
Assunto: Representações com pedido de medida cautelar em face do edital da Concorrência Eletrônica nº 003/2025, objetivando a “contratação empresa especializada na área ambiental para a elaboração da revisão e atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos”.

Advogados (cadastrados no e-TCESP): Diogo Bero Barbosa (OAB/SP nº 488.707).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. ELABORAÇÃO DA REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. FORMATAÇÃO DESFIGURADA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO SEQUENCIAL DAS CLÁUSULAS. FALHAS NOS REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. FALTA DE CLAREZA NA PREVISÃO DO AUXÍLIO NA IMPLEMENTAÇÃO E MONITORAMENTO DO PLANO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

Relatório

Em exame, representações formuladas por **Focality Solutions Ltda** e **Felco Faleiros Projetos e Consultoria em Engenharia Ltda**, em face do edital da **Concorrência Eletrônica nº 003/2025**, instaurada pela **Prefeitura Municipal de Iporanga**, objetivando a “*contratação de empresa especializada na área ambiental para a elaboração da revisão e atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos*”.

Suscita a representante **Focality**, em apertada síntese: **(i)** eventual restrição ao caráter competitivo do certame, decorrente do *indireto* condicionamento da aceitação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) à

presença do termo “*gravimetria*”, consoante confirmado pelo Município em sede de esclarecimentos. Em inicial emendada (ev. 21), esclarece que seu pedido encontra fundamento no art. 67 da Lei nº 14.133/2021; e que o dispositivo impugnado consta da seção “*Da Qualificação Técnica*”, cuja identificação restou dificultada pela “*formatação despadronizada, ausência de numeração de páginas e ausência de numeração sequencial correta dos itens*”.

Reportando-se ao mesmo dispositivo, **Felco Faleiros** aduz que (ii) o edital, ao “*exigir que o atestado de capacidade técnica comprove o ensaio de gravimetria explicitando quais normas técnicas foram seguidas*”, manteve a exigência de conteúdo específico, contrariando a decisão invocada no TC-5376.989.25. Aponta, ainda, a (iii) ausência de clareza no item que dispõe sobre os responsáveis técnicos pela execução dos serviços, inclusive com a injustificada indicação de 03 (três) profissionais específicos; bem como o (iv) descompasso entre o prazo de execução contratual (180 dias) e a previsão de auxílio à Prefeitura na implementação e monitoramento do Plano, cuja periodicidade pode chegar a 10 anos, nos termos da art. 19, inc. XIX, da Lei 12.305/ 2010.

O expediente foi distribuído por prevenção a este Gabinete em virtude de sua conexão com a representação autuada no TC-5376.989.25-7 (arquivada, sem exame de mérito, em razão da superveniente desconstituição do certame pela Administração).

Determinada a sustação cautelar do certame, cuja data de abertura dos envelopes estava prevista para 18/06/2025, a **Municipalidade** apresentou os esclarecimentos de interesse.

O **Departamento de Instrução Processual Especializada - DIPE** manifestou-se pela procedência parcial das representações.

Diversas não foram as conclusões do **Ministério Público de Contas**.

É o breve relato.

Voto

TC-010744.989.25-2

TC-010907.989.25-5

De início, peço aos Senhores Conselheiros referendo à decisão monocrática que concedeu a liminar pleiteada.

Antes de adentrar ao mérito, imperioso consignar que o edital é peça fundamental de um processo licitatório, por meio do qual são apresentadas regras gerais de convocação dos interessados, de condução do certame e da execução do contrato. Logo, sua redação e formatação devem ser claras e coesas, **inclusive no tocante a numeração sequencial das respectivas cláusulas**, assegurando que o processo seja isonômico, transparente e alinhado ao interesse público.

Assim sendo, a precária numeração das cláusulas do instrumento convocatório (e minuta do contrato), mais que um “*aspecto fútil e levemente resolvível*”, nos termos consignados pelo Município, é aspecto que afeta a adequada compreensão dos destinatários (como no caso de itens com referência cruzada¹); compromete a formulação das propostas; a atuação do Órgão de Controle; e revela, em última instância, a ausência de zelo dos responsáveis, devendo ser objeto de expressa advertência.

Feitas estas considerações, passo à abordagem das impugnações, antecipando, desde já, minhas conclusões quanto à sua parcial procedência.

(i) e (ii) A análise empreendida pelo Departamento de Instrução Processual Especializada identificou uma série de falhas na disciplina relativa à exigência de atestados (item da Seção “*Qualificação Técnica*”, sem numeração²),

¹ Afinal, se o item 4.1.2.1 se reporta ao conteúdo do 5.2.1 e este “*perdeu numeração durante o manuseio e publicação do arquivo*”, resta prejudicada a compreensão do dispositivo.

² –**DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**

(...)

• Atestado(s) e/ou declaração(ões) operacional, em nome da proponente (empresa), expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, registrados no Conselho competente, de execução de, no mínimo, um serviço de semelhante complexidade tecnológica e operacional às solicitadas no Memorial Descritivo, constando:

- NB10007:2004- Amostragem de resíduos sólidos;

que vão desde a dubiedade quanto aos serviços que deverão ser comprovados à indevida requisição de atestados contemplando referência à normas específicas da ABNT. Referidas falhas restaram agravadas, ainda, pelas respostas da Administração aos pedidos de esclarecimentos formulados em sede administrativa, mesclando conceitos relativos à documentação da empresa e do profissional.

Ainda nesse ponto, embora a imposição de experiência prévia na realização de estudos de gravimetria não tenha sido considerada, *a priori*, flagrantemente irregular, registrou o DIPE a ausência de demonstração circunstanciada da relevância técnica ou valor significativo da parcela, nos termos preceituados pelo art. 67, § 1º c/c art. 18, inc. IX, ambos da Lei n. 14.133/21; bem como o alerta quanto à necessidade da admissão de atestados que contemplem a execução de serviços similares, na forma do art. 67, inc. II, da mesma Lei.

Em se tratando de aspectos de cunho eminentemente técnico, adoto como razão de decidir a abordagem efetuada órgão técnico especializado, abaixo sintetizada, e cujo minudente parecer, encartado no ev. 56.2 do TC-10744.989.25, deve orientar a Administração na elaboração do futuro edital:

“Recapitulando, entendo que o edital deve sanar a dubiedade sobre qual(is) a(s) parcela(s) do objeto que será(ão) aceita(s) para fins de comprovação da qualificação técnica. Outrossim, a(s) parcela(s) deve(m) possuir relevância técnica ou valor significativo, devendo constar do processo licitatório as justificativas circunstanciadas para sua escolha.

Sob a minha ótica, também deve ser excluída a exigência excessiva de que conste dos atestados a referência às normas da ABNT retromencionadas – aqui, ressalvo que se desconhece as cláusulas do alegado TAC firmado pelo Município.

Além disso, cabe propor alerta de que não se pode condicionar a aceitação de um atestado de qualificação operacional (documento da empresa) a uma ART (documento do profissional). Por conseguinte, compreendo ser necessária uma revisão significativa do ato convocatório, o que me leva a propor pela procedência em parte da insurgência”.

-
- NBR15112:2004- Resíduos Sólidos Urbanos - Caracterização dos resíduos domiciliares e públicos;
 - NBR 15113:2004- Procedimento para amostragem de resíduos sólidos urbanos;
 - NBR 15114:2004- Procedimento para determinação de composição gravimétrica de resíduos sólidos urbanos.

(iii) Ainda no tocante aos requisitos de habilitação, comporta retificação o dispositivo que cuida da declaração de responsabilidade técnica e equipe mínima (item da Seção “*Qualificação Técnica*”, sem numeração³), que além de pecar pela ausência de clareza ao “*misturar*”, de maneira inadequada, a responsabilidade técnica pela execução dos serviços com a equipe mínima que deve estar disponível para a realização dos trabalhos; impõe a comprovação de vínculo com o responsável técnico na fase de habilitação. Aqui, valho-me novamente das conclusões do DIPE:

Na minha visão, carece de clareza a redação da cláusula que exige a declaração de responsabilidade técnica e equipe técnica. Não fica evidente qual é o conteúdo que a Administração espera que conste dessa declaração, e não há nenhum modelo anexado ao edital para ser usado como referência.

Referida cláusula aparece misturar, de maneira inadequada, “responsabilidade técnica pela execução dos serviços” com “equipe técnica mínima que deve estar disponível para a realização dos trabalhos”.

Segundo o inc. III do art. 67 da LLCA, o Ente Licitante poderá exigir indicação de pessoal técnico adequado e disponível para a execução do objeto, inclusive a qualificação de cada membro da equipe técnica que realizará os trabalhos.

No entanto, isso não significa que todos os membros assumirão a condição de responsável(is) técnico(s). Note-se que o inc. III c/c § 6º do art. 67 da Nova Lei⁽¹⁰⁾ não condicionam que os profissionais indicados para a equipe técnica participem da execução contratual na condição de responsáveis técnicos. Portanto, esse aspecto deve ser retificado no item editalício.

Outrossim, a Administração deve esclarecer qual é o conteúdo esperado para a declaração de indicação de pessoal técnico, em conformidade com a Lei Federal n. 14.133/21, em especial o seu art. 67, inc. III, garantindo-se a isonomia no tratamento das licitantes.

Também é indevida a imposição de comprovação de vínculo entre o profissional que será o responsável técnico pela execução dos serviços e a proponente, na fase de habilitação.

Primeiro, porque é incabível exigir que os profissionais indicados necessariamente participem da execução contratual na qualidade de responsáveis técnicos (conforme já discutido).

³ Declaração de responsabilidade técnica, indicando os responsáveis técnicos pela execução dos serviços. A licitante deverá apresentar uma equipe mínima de 03 (três) profissionais 01 (um) **Engenheiro Ambiental**; 01 (um) **Engenheiro Civil**; e (um) **Biólogo ou Engenheiro Agrônomo**, para elaboração do Plano de gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Os mesmos não poderão ser substituídos sem expressa autorização do Contratante.

Em segundo lugar, o rol taxativo de documentos de qualificação técnica previsto no art. 67 da Lei Federal n. 14.133/21 não ampara a exigência de comprovação de vínculo (empregatício, societário ou de prestador de serviços autônomo) entre o profissional e a proponente na fase de habilitação. Logo, a prova desse vínculo poderá ser deslocada para o momento da contratação, o que demanda a correção do texto editalício.

Em complemento, embora não identifique, assim como a instrução, flagrante ilegalidade na configuração multidisciplinar da equipe técnica, acolho a recomendação no sentido de que *“o Termo de Referência deve ser aprimorado para que discrimine, de forma individualizada e detalhada, as atribuições específicas esperadas para o engenheiro ambiental, o engenheiro civil e o biólogo ou engenheiro agrônomo. Também é importante que o documento passe a indicar o fundamento legal dessas atribuições, conforme as normas que regulamentam o exercício das respectivas profissões”*.

(iv) No tocante ao suscitado descompasso entre o prazo de execução contratual (180 dias) e a previsão de auxílio à Prefeitura na implementação e monitoramento do Plano, reputa-se necessário que eventual versão republicada do instrumento convocatório esclareça, de modo objetivo, *“em quais etapas da contratação de serviços, aquisição de equipamentos, capacitação de pessoal e campanhas de conscientização a contratada deverá auxiliar a Administração, de modo a compatibilizar as tarefas pactuadas com o cronograma físico-financeiro do ajuste a ser firmado a partir do presente edital”*.

Por fim, em se tratando de questão suscitada de ofício e tendo em vista o entendimento consignado pelo Município⁴, cabe advertir que, consoante inteligência que se faz do artigo 164, parágrafo único, da Lei 14.133/2021, a contagem do **prazo de 3 dias úteis para resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento** é feita a partir do seu protocolo, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame. Ou seja, ressalvados os casos em que as intervenções são protocoladas no último dia do prazo previsto no *caput*, **o prazo de 3 dias úteis para a resposta deve ser fielmente observado pela**

⁴ “Preambularmente, convém esclarecer que todas as impugnações e esclarecimentos foram resolvidos no prazo legal, na data de 17/06/2025, e estão devidamente divulgados no site do certame”. grifei

Administração. Forçoso reconhecer, portanto, que as impugnações apresentadas em 11/06 foram respondidas de modo intempestivo (no dia 17/07, às 21:13⁵).

Ante o exposto, voto pela **procedência parcial** das representações, determinando à **Prefeitura Municipal de Iporanga** que: (a) aperfeiçoe a formatação do edital e seus anexos, notadamente no tocante à numeração das respectivas cláusulas; (b) promova uma ampla reformulação na disciplina relativa à qualificação técnica, nos termos assinalados no voto; (c) esclareça, de modo objetivo, em quais etapas da contratação de serviços, aquisição de equipamentos, capacitação de pessoal e campanhas de conscientização a contratada deverá auxiliar a Administração, de modo a compatibilizar as tarefas pactuadas com o cronograma físico-financeiro do futuro ajuste; e (d) observe o disposto no art. 164, Parágrafo único da Lei Federal n.º 14.133/2021 no que diz respeito ao prazo de resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento.

Outrossim, recomendo que reavalie as demais prescrições do texto convocatório, incluindo aquelas que foram objeto de recomendações, a fim de verificar sua consonância com as normas de regência e jurisprudência desta Corte, com a consequente publicação do novo texto e reabertura do prazo legal, à luz do art. 55, § 1º, da Lei Federal n.º 14.133/2021.

Acolhido o entendimento pelo Plenário deste e. Tribunal, devem ser intimados Representantes e Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.